

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4258/2536

บริษัทปีเตอร์เครเมอร์ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคแรก

ป.รษฎากร มาตรา 22, มาตรา 65 ตี (3)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า ขอให้สั่งให้จำเลยงดเรียกเงินเพิ่มจากโจทก์
เท่านั้น การที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลดเงินเพิ่มจึงเป็นเรื่องนอกคำฟ้อง ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

โจทก์ยอมรับผิดชอบผู้ซื้อในค่าระวางเรือสำหรับน้ำหนักสินค้าที่ขาดไปเมื่อสินค้า
ถึงท่าเรือปลายทาง ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ก็เพื่อลดต้นทุนของผู้ซื้อซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ดังนั้นการที่จำเลยไม่ยอมนำค่าระวางเรือดังกล่าวมาหัก
เป็นรายจ่ายและนำมาเป็นรายรับเพิ่มขึ้น จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. ๒๕๒๐ และ ๒๕๒๑ ของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลย
และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่

วินิจฉัยว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินถูกต้องและชอบแล้ว ถ้าศาลไม่เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยก็ขอศาลสั่งให้จำเลยงดเรียกเงินเพิ่มเอาจากโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะในเรื่องสินค้ามันเส้นและมันอัดเม็ดขาดจากบัญชีคุมสินค้าถือเป็นการขาย ตามแบบหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ต.

๓/๑๐๔๘/๒/๐๔๑๔๔ และที่ ต. ๓/๑๐๔๘/๒/๐๔๑๔๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ๒๖๐ ก/๒๕๓๓/๒ และเลขที่ ๒๖๐ ข/๒๕๓๓/๒

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ต่อมาว่า โจทก์จะนำค่าระวางเรือมาคำนวณเป็นรายจ่ายของโจทก์ได้หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์และผู้ซื้อในต่างประเทศได้ระบุในเรื่องราคาซื้อขายมันอัดเม็ดว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดต่อ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เอฟ. โอ. บี. กรุงเทพ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อชำระเงินค่ามันอัดเม็ดตามจำนวนน้ำหนักที่ชั่งได้ที่ท่าเรือกรุงเทพ การขนส่งจากท่าเรือกรุงเทพเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อรวมทั้งค่าระวางด้วย และตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่ได้มีข้อความใดระบุไว้ว่าเมื่อน้ำหนักมันอัดเม็ดที่ท่าเรือปลายทางลดลง โจทก์จะต้องรับผิดชอบในค่าระวางหรือสำหรับน้ำหนักส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทผู้ซื้อด้วย โจทก์จึงจะนำค่าระวางเรือที่โจทก์ชดใช้ให้แก่ผู้ซื้อโดยการหักออกจากราคาสินค้ามาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ และวินิจฉัยว่าบริษัทปีเตอร์ เครเมอร์ จำกัด ผู้ซื้อในต่างประเทศเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโจทก์ทำให้เห็นได้ว่า โจทก์ยอมรับผิดชอบในค่าระวางเรือสำหรับน้ำหนักสินค้าที่ขาดไปเมื่อถึงท่าเรือปลายทางทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ก็เพื่อลดต้นทุนของผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ที่จำเลยไม่ยอมให้นำค่าระวางเรือดังกล่าวมาหัก

เป็นรายจ่ายและนำมาเป็นรายรับเพิ่มขึ้นจึงชอบด้วยเหตุผล โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าขอให้สั่งให้จำเลยงดเรียกเงินเพิ่มจากโจทก์เท่านั้น การที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลดเงินเพิ่ม จึงเป็นเรื่องนอกคำฟ้อง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องสินค้ำมันเส้นและมันอัดเม็ดขาดจากบัญชีคุมสินค้านี้เป็นการขายด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งอากรกลางค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(สุเมธ อุปนิสากร-เจริญ นิลเอสงษ์-ประดิษฐ์ เอกมณี)

ศาลฎีกาอากรกลาง - นายวรณารถ ภูมิถาวร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ